



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan di gedung pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH.;**
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 68 tahun / 14 Agustus 1952;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas III Jalan Kalingga Raya
Nomor 12 RT.006 RW.016, Kelurahan
Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas,
Tangerang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditangkap Penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 04 Desember 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
- b. Perpanjangan KEJATI DKI Jakarta sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
- e. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
- f. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 Maret 2020;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: KAMARUDDIN SIMANJUNTAK, S.H. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum VICTORIA yang beralamat di Jalan Kedoya Angsana IV Blok D-5 Nomor 27 Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, 11520 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/FHV/SK-Pid/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;

Kemudian Terdakwa mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor 033/FHV/SK-Pid/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tersebut dan menunjuk Penasihat Hukum: JATENDRA HUTABARAT, S.H., TONY AGUSTIN SITOMPUL, S.H., M.H., DAVID PARTOGI, S.H. dan TANTO SUPREPRINTENDENT, S.H., Para Advokat pada Kantor JH Law Firm, yang beralamat di rand Palace, Tower A, Lt. 3, # R6-7, Jalan Benyamin Suaeb Blok A-5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 12 Februari 2020 dan tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT SURAT / AKTA OTENTIK PALSU SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selama 1 (satu) tahun dikurangi salama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Asli Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017.
2. Asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Asli Surat Pencatatan Perkawinan dari Dukcapil Jakarta Utara.
4. Asli Surat Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI.
5. Fotocopi Legalisir Kutipan Akta Kematian alm. GRACIA LILIEK (Ibu Pelapor).
6. Fotocopi Legalisir Kutipan Akta Kematian Ayah Pelapor Alm. Basri Sudibyo.
7. Fotocopi Legalisir Akta Perkawinan antara Alm. Basri Sudibyo dengan almarhumah GRACIA LILIEK (Ibu Pelapor).
8. Fotocopi Legalisir Akta Kelahiran Pelapor.
9. Fotocopi Legalisir Akta Kelahiran Kakak Pelapor Suzanne Lianny.
10. Fotocopi legalisir Kartu Keluarga Basri Sudibyo.
11. Fotocopi Legalisir Petikan Daftar Pemandian dari Gereja Bethel Indonesia.

Nomor 1 sampai nomor 11, tetap terlampir dalam berkas perkara.

12. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO;

Nomor 12 dikembalikan kepada Ahli Waris Alm. BASRI SUDIBYO melalui Saksi MARTIN ADAM.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan sendiri melainkan menyerahkan pembelaan sepenuhnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya, yang mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Nota Pembelaan (Pleidooi) baik Penasehat Hukum maupun Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Percobaan atau seüdaktidaknya dengan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., bersama-sama Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan Saksi JUNIAR alias VERO (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada akhir bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April tahun 2019, bertempat di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No. 12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang dan disebarkan Percetakan di Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang, dikarenakan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO telah menikah dengan GRACIA LILIEK HARTANA dan dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM. Almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya memiliki harta yang salah satunya adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondon Pinang Ciputat Raya No. 2 Tangerang.
- Dikarenakan semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO sering menderita sakit sehingga sejak awal tahun 2017 pihak keluarga yaitu

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM mengambil seorang Perawat yaitu Saksi ARSYAD ROSYADI dengan tugas untuk mendampingi BASRI SUDIBYO dan menjaga kesehatan BASRI SUDIBYO sehari-hari ketika di rumah antara lain memberikan obat, mengecek tensi darah, cek gula darah dan lain-lain, sedangkan tugas Saksi ARSYAD ROSYADI ketika BASRI SUDIBYO pergi dari rumah adalah mendampingi BASRI SUDIBYO.

- Bahwa selama merawat BASRI SUDIBYO, Saksi ARSYAD ROSYADI sering mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik Rumah Engedi milik Saksi JUNIAR alias VERO yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok DG No. 4 dan 5 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk melakukan therapy, dikarenakan sering bertemu dengan Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka melakukan therapy sehingga antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO menjadi dekat dan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO berencana untuk melangsungkan pernikahan, lalu antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO akan melakukan kerjasama dengan orang China dalam rangka untuk membangun Pabrik Motor Listrik yang akan dibangun di atas lokasi tanah bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang berlokasi di daerah Tangerang.

- Kemudian pada bulan September 2018 pada saat Saksi ARSYAD ROSYADI mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik milik Saksi JUNIAR alias VERO, Saksi ARSYAD ROSYADI melihat BASRI SUDIBYO menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO kepada Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka asli Sertifikat untuk diperlihatkan kepada orang China, sehingga sejak saat itu Saksi JUNIAR alias VERO menguasai dan menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO di rumah Saksi JUNIAR alias VERO yang beralamat di Pantai Mutiara Blok R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

- Pada awal bulan Oktober 2018 BASRI SUDIBYO menderita sakit Stroke, Ginjal dan Gula Darah sehingga BASRI SUDIBYO dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 BASRI SUDIBYO meninggal dunia, sehingga rencana pernikahan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Alm. BASRI SUDIBYO tidak pernah terjadi.

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi JUNIAR alias VERO tahu BASRI SUDIBYO meninggal dunia dan dikarenakan SHGB Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang merupakan hak Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris masih dikuasai Saksi JUNIAR alias VERO, kemudian untuk tetap dapat menguasai Sertifikat dan dapat menguasai lokasi tanahnya yang akan dipakai untuk pembuktian sidang dalam gugatan perdata antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris Alm. BASRI SUDIBYO yang sah, maka Saksi JUNIAR alias VERO menyampaikan kepada Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu kedudukan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., sebagai Pengacaranya Saksi JUNIAR alias VERO dalam perkara perdata.
- Kemudian Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu masih sebagai Pengacara memberi arahan kepada Saksi JUNIAR alias VERO agar membuat Surat Akta Perkawinan dan Akta Waris serta memohon dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah melangsungkan pernikahan dan sebagai ahli waris yang sah dari Alm BASRI SUDIBYO, selain itu Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., juga menyuruh Saksi JUNIAR alias VERO agar membuat/mengedit tiga buah foto yaitu photo Saksi JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan foto Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk diedit menjadi satu foto seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah terjadi pemberkatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA selaku Pendeta.
- Pada tanggal 18 April 2019 Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No.18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat memohon dibuat Penetapan yang menyatakan seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (alm) telah terjadi perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan dan memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan surat keterangan perkawinan dan dicatatkan ke dalam buku register.

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan dari Saksi JUNIAR alias VERO tersebut, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 22 April 2019 Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan menunjuk SALMAN ALFARIS, S.H., sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Saksi JUNIAR alias VERO.
- Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Saksi JUNIAR alias VERO menyerahkan 3 (tiga) buah photo yaitu Saksi JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan photo Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta kepada sekretarisnya Saksi JUNIAR alias VERO yaitu Saksi ANITA SUSILAWATY untuk dilakukan pengeditan di Snapy Benhil yang berada di daerah Benhil Jakarta Pusat sesuai arahan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY bersama-sama Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ketempat pengeditan foto yaitu Snapy Benhil Jakarta Pusat yang tempat atau lokasinya diarahkan oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.
- Setelah sampai di Snapy Benhil Jakarta Pusat, kemudian Saksi ANITA SUSILAWATY turun dari mobil masuk ke Snapy Benhil Jakarta Pusat sedangkan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tetap berada didalam Mobil, selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY menemui pegawai Snapy Benhil yaitu Saksi ABDUL ROHIM order untuk mendesain tiga buah photo yang dicrop dan kemudian digabungkan dari satu photo ke photo lainnya dengan ditambahkan kalimat "Basri Sudibyo Juniar Pdt MUHAMMAD Husein Hosea, S.Th. Tanggal 11 Pebruari 2017" sebagaimana bukti Order Snapy No : 190404955 dan Nomor Struk : BHL-19041005048/INV tanggal 27 April 2019 jam 15.30 WIB. Kemudian photo editan tersebut oleh Saksi ANITA SUSILAWATY diserahkan kepada Saksi JUNIAR alias VERO.
- Bahwa selanjutnya pada akhir dibulan April tahun 2019 Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang menemui Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No. 12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang meminta dibuatkan Surat Akta Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan Saksi JUNIAR alias VERO dengan biaya pembuatan Surat Akta Perkawinan sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Atas permintaan

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut sehingga Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta mengambil satu lembar blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang sebelumnya sudah dipersiapkan / dicetak disebuah Percetakan di Kota Tangerang, lalu selemba kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut oleh Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., datanya diisi menggunakan tulisan tangan yang seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO telah terjadi Perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 2017 dengan data BASRI SUDIBYO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017 sedangkan Saksi JUNIAR alias VERO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 19 Desember 2015, lalu Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., mengisi Nomor Surat Akta Perkawinan yaitu Nomor: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

- Setelah kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut selesai diisi datanya menggunakan tulisan tangan selanjutnya oleh Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dibawa kesebuah Percetakan di Kota Tangerang untuk dilakukan pengetikan menggunakan komputer dan setelah dicetak sehingga jadi Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor Nomor: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta dan ditemplei Photo berdua BASRI SUDIBYO dengan Saksi JUNIAR alias VERO hasil edit. Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut diserahkan kepada Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

- Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang dibuat Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., tersebut oleh Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti dalam pembuktian persidangan Perkara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan yang diajukan Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut yang menggunakan surat-surat diantaranya salah satunya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut sehingga setelah selesai pemeriksaan materi perkara maka pada tanggal 13 Mei 2019 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan pemohon, 3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan ke dalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu.
- Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No.2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk meminta pencatatan perkawinan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (Alm), dengan melampirkan surat-surat lainnya yaitu : photo copy Akta Kematian Suami, Photo copy Akta Kelahiran Kedua Pasangan, photo copy KTP Isteri, Photo copy KK Isteri, Surat Kuasa, Surat Pengantar Kelurahan dari Kelurahan Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa atas pengajuan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, sehingga Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2019 mencatatkan perkawinan antara BASRI SUDIBYO (Almarhum) dengan Saksi JUNIAR alias VERO sebagaimana Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019.

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selaku Kuasa Hukum Saksi JUNIAR alias VERO membuat Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) diketahui oleh ketua RT 009 Ketua RW 016 dan dicatat dalam buku register Kelurahan Pluit atas permintaan JUNIAR alias VERO oleh Lurah Kelurahan Pluit tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 055/-711.32 dan dicatat dalam register Kecamatan Penjaringan oleh Camat Kecamatan Penjaringan tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 552-071.561/2019.
- Kemudian Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 serta Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor serta Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) tersebut, pada tanggal 01 Juli 2019 oleh Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti untuk membuat AKTA WARIS di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No.20 Perumahan Resinda Karawang, sehingga Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., membuat Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang isi keterangannya tidak benar antara lain Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas.
- Selanjutnya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 oleh Saksi JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan untuk menguasai harta peninggalan Almarhum BASRI SUDIBYO yang salah satunya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dan juga dipergunakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Saksi JUNIAR alias VERO terhadap Notaris GRACE P. HUTAGALUNG di RESMOB Polda Metro Jaya dan pada saat Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY diperiksa Penyidik di Polda Metro Jaya baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

- Berdasarkan kejadian tersebut sehingga Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY sebagai ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yang sah menemukan ada keganjilan terhadap Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut karena semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan GRACIA LILIEK HARTANA (Alm), atas temuan tersebut kemudian Saksi MARTIN ADAM mencari tahu kepada orang-orang terdekat Almarhum BASRI SUDIBYO dan didapat informasi Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan Saksi JUNIAR alias VERO akan tetapi pernah dekat dengan Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka therapy pengobatan di Klinik milik Saksi JUNIAR alias VERO. Setelah itu Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY baru tahu ternyata telah terbit surat-surat dan akta-akta lainnya yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019.

- Berdasarkan Saksi SUDRAJAT ADAM, S.TH., selaku Pendeta dan Saksi SUKISNO selaku Ketua Majelis di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor yang beralamat di Komplek RSTP Cibereum RT.02 RW.02 Kelurahan Cibereum Kecamatan Cisarua Bogor

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA terdapat kejanggalan-kejanggalan bila dibandingkan dengan produk Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor, yaitu :

- 1). Nama Gereja yang ada di Surat Akta Perkawinan adalah bukan nama Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE
- 2). Logo Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE pada Surat Akta Perkawinan tersebut tidka ada
- 3). SK Pemerintah di Surat Akta Perkawinan tidak dicantumkan
- 4). Ayat Emas ciri khas Gereja Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu Markus 10:9 sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut Matius 19:6
- 5). Pihak yang menandatangani Surat Akta Perkawinan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE adalah Pendeta dan Sekretaris sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut hanya Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA
- 6). Stempel Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE bukanlah seperti yang ada di Surat Akta Perkawinan tersebut.
- 7). Pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) kali pernikahan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 antara RONALDO ALFREDO ROEROE dengan JUNAENI SYAIR yang dibuatkan Akta Pernikahan Nomor: 049/MJ-SK/GKPJABAR/XII/2017.

-Bahwa setelah menguasai fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dan berhasil menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Saksi JUNIAR alias VERO menikah dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., atas perintah Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan Saksi JUNIAR alias VERO yang telah membuat Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut, telah merugikan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY sebagai Ahli Waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dikuasai sebagai milik Saksi JUNIAR alias VERO.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau *Eksepsi* secara lengkap sebagai tersebut dalam *Nota Eksepsi*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya secara lengkap sebagaimana terurai dalam *Nota Pendapatnya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th. tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi -Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. **Saksi MARTIN ADAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan MUHAMMAD HOSEA sebelum persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. sebelum persidangan perkara ini;
- Bahwa benar Saksi bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anak kandung (ahli waris) dari almarhum BASRI SUDIBYO telah

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Polisi Nomor: LP/5905/IX/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 17 September 2019, tentang dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang terjadi pada sekira tahun 2018 dan 2019 di Jakarta Utara, Tangerang dan sekitarnya, yang diduga dilakukan oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, JUNIAR, AGUS BUTAR BUTAR, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN;

- Bahwa objek dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang Saksi laporkan adalah:

- Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor;
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr tanggal 22 April 2019;
- Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi Pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 tanggal 17 Mei 2019;
- Akta Keterangan Ahli Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, SH., M.Kn. tanggal 01 Juli 2019;

- Bahwa pada awalnya Saksi diperiksa oleh pihak Pemeriksa dari Resmob Polda Metro Jaya berkaitan dengan laporan polisi dari JUNIAR alias VERO kepada Resmob Polda Metro Jaya, dimana yang dilaporkan oleh JUNIAR ialah Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO , kemudian Pemeriksa dari Resmob Polda Metro Jaya memperlihatkan kepada Saksi adanya foto copy Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH.;

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari informasi ada atau tidak pernikahan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO kepada orang-orang yang pernah dekat dengan BASRI SUDIBYO semasa hidupnya antara lain: AGUS selaku sopir, ARSAD ROSYADI selaku Perawat dan seorang pembantu rumah tangga perempuan (Saksi lupa namanya);

- Bahwa karena Saksi merasa curiga tidak ada perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO maka Saksi melaporkan JUNIAR alias VERO ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, selanjutnya dari hasil penyelidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya ditemukan adanya orang lain yang terlibat dalam kejadian perkara ini antara lain: MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, AGUS BUTAR BUTAR dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN serta IMELDA RINI;

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, maka Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor/Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekilas adanya foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr tentang permohonan pengesahan perkawinan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor/Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor/Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA (Ibu Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhum BASRI SUDIBYO (ayah Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK (ayah Saksi) dengan TAN, LEE LIE NIO (Ibu Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM (Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANNY (kakak Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia, selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tanggal 11 Pebruari 2017, karena Surat Akta Perkawinan tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara gugatan yang telah Saksi dan kakak Saksi ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan penguasaan sertifikat Nomor: 09360/Pondok Pinang atas nama BASRI SUDIBYO tersebut oleh JUNIAR alias VERO, karena hal itu berakibat Saksi dan kakak Saksi selaku ahli waris almarhum Drs. BASRI SUDIBYO tidak dapat melakukan proses balik nama sertifikat tersebut;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI dimana di dalamnya tertulis JUNIAR selaku ahli waris satu-satunya dari Drs. BASRI SUDIBYO, dimana dengan adanya Akta Keterangan Ahli Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI tersebut maka Saksi dan kakak Saksi selaku anak-anak kandung adalah ahli waris sah dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO kehilangan hak atas harta peninggalan almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima surat permohonan maaf dari MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi MARTIN ADAM tersebut di atas;

2. Saksi SUZANNE LIANNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;

-

Bahwa Saksi sudah mengenal pelapor dalam perkara ini, karena pelapor ialah MARTIN ADAM yang merupakan adik kandung Saksi yang tinggal Jalan Karang Asem V Nomor 16 RT.007 RW.002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi juga sudah mengenal JUNIAR alias VERO, sejak sekira 2016 dalam rangka mengantar almarhum BASRI SUDIBYO (ayah Saksi) berobat di Klinik Terapi Kesehatan di daerah Pantai Indah Kapuk milik JUNIAR alias VERO akan tetapi Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui pada saat adanya laporan dari JUNIAR terhadap Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG di Resmob Polda Metro Jaya dimana saat Saksi diperiksa di Resmob Polda Metro Jaya maka Saksi baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan antara ayah Saksi yang bernama BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO berdasarkan kejadian tersebut Saksi merasa ada keganjilan atas Surat Akta Perkawinan tersebut karena sepengetahuan Saksi, ayah Saksi yang bernama BASRI SUDIBYO tidak menikah selain dengan almarhumah ibu Saksi yang bernama GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA, atas keganjilan itu Saksi berusaha mencari tahu kepada orang-orang terdekat almarhum ayah Saksi, selanjutnya Saksi memperoleh informasi bahwa ayah Saksi yang bernama BASRI SUDIBYO semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan JUNIAR namun memang selama hidupnya ayah Saksi yang bernama BASRI

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIBYO kenal dekat dengan JUNIAR alias VERO dalam rangka terapi pengobatan di klinik milik JUNIAR alias VERO;

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari informasi ada atau tidak pernikahan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO kepada orang-orang yang pernah dekat dengan BASRI SUDIBYO semasa hidupnya antara lain: AGUS selaku sopir, ARSAD ROSYADI selaku Perawat dan seorang pembantu rumah tangga perempuan;

- Bahwa karena Saksi merasa curiga tidak ada perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO maka MARTIN ADAM melaporkan JUNIAR alias VERO ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, selanjutnya dari hasil penyelidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya ditemukan adanya orang lain yang terlibat dalam kejadian perkara ini antara lain: MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, AGUS BUTAR BUTAR dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN serta IMELDA RINI;

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, maka Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor/Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekilas adanya foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr tentang permohonan pengesahan perkawinan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor/Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Akta Keterangan Ahli Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor/Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA (Ibu Saksi);

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhum BASRI SUDIBYO (ayah Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK (ayah Saksi) dengan TAN, LEE LIE NIO (Ibu Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM (adik Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANNY (Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tanggal 11 Pebruari 2017, karena Surat Akta Perkawinan tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara gugatan yang telah Saksi dan adik Saksi ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan penguasaan sertifikat Nomor: 09360/Pondok Pinang atas nama BASRI SUDIBYO tersebut oleh JUNIAR alias VERO, karena hal itu berakibat Saksi dan adik Saksi selaku ahli waris almarhum Drs. BASRI SUDIBYO tidak dapat melakukan proses balik nama sertifikat tersebut;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI dimana di dalamnya tertulis JUNIAR selaku ahli waris satu-satunya dari Drs. BASRI SUDIBYO, dimana dengan adanya Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI tersebut maka Saksi dan adik Saksi selaku anak-anak kandung adalah ahli waris sah dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO kehilangan hak atas harta peninggalan almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;

- Bahwa Saksi telah menerima surat permohonan maaf dari MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi SUZANNE LIANNY tersebut di atas;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Notaris sejak tahun 2000 yang ber Kantor di Kota Tangerang Jl. Gatot Subroto KM.3 Pusat Niaga Cibodas Blok C-35;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARTIN ADAM sejak tahun 2000 di Gereja JPCC di Jakarta Selatan sebagai teman gereja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan AGUS BUTAR BUTAR dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan JUNIAR alias VERO sejak bulan Januari 2019 di Pasific Place (PP) Jakarta Selatan dalam rangka JUNIAR alias VERO meminta tolong kepada Saksi untuk mendata asset (kekayaan) milik BASRI SUDIBYO, agar supaya bisa memiliki atau menguasai Sertifikat tanah yang pernah diberikan oleh BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR alias VERO yang akan diurus oleh HOTMA SITOMPUL (selaku pengacara JUNIAR);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut JUNIAR alias VERO pernah mengatakan kepada Saksi bahwa 3 (tiga) bulan sebelum BASRI SUDIBYO meninggal dunia mereka akan melangsungkan pernikahan akan tetapi hal tersebut tidak terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data asset (kekayaan) BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR alias VERO;
- Bahwa benar Saksi pernah dilaporkan JUNIAR alias VERO ke Resmob Polda Metro Jaya dengan tuduhan Saksi telah membuat laporan palsu berkaitan Saksi telah membuat surat permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi telah membuat surat permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIBYO ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut adalah atas permintaan MARTIN ADAM;

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Pemeriksa dari Resmob Polda Metro Jaya namun pemeriksaan perkara Saksi tidak dilanjutkan sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa semasa hidupnya BASRI SUDIBYO, yakni sekitar tahun 2017, BASRI SUDIBYO pernah meminta tolong kepada Saksi agar mengurus perpanjangan Hak Guna Bangunan atas tanah yang kemudian terbit dan tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO;

- Bahwa setelah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO terbit, Saksi menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO tersebut kepada BASRI SUDIBYO dimana peristiwa penyerahan sertifikat tersebut dilakukan di hadapan BASRI SUDIBYO dengan diSaksi kan Pak SUGIYANTO, selanjutnya BASRI SUDIBYO menanda tangani tanda terima penyerahan sertifikat tersebut dalam foto copy sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO, sementara itu sertifikat diserahkan kepada Pak SUGIYANTO atas permintaan BASRI SUDIBYO pada saat itu juga;

- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan tanda terima penyerahan sertifikat dalam foto copy sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang ditanda tangani oleh BASRI SUDIBYO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa selanjutnya perihal keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO, kemudian setelah pemeriksaan di tingkat penyidikan dalam perkara dimana terlapornya JUNIAR maka Saksi baru mengetahui setelah diberitahu pihak Penyidik bahwa sertifikat tersebut berada dalam penguasaan JUNIAR alias VERO;

- Bahwa benar setelah BASRI SUDIBYO meninggal dunia, MARTIN ADAM datang kepada Saksi untuk mengurus harta peninggalan almarhum BASRI SUDIBYO antara lain hendak membuat akta waris terhadap harta peninggalan almarhum BASRI SUDIBYO, dimana pada saat itu MARTIN ADAM telah menyerahkan dokumen-dokumen antara lain Akta Kematian almarhum BASRI SUDIBYO dan Akta Kematian

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah GRACIA LILIEK dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembuatan Akta Waris;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan, pihak Penyidik pernah memperlihatkan kepada Saksi bukti-bukti surat berupa:

- Foto copy Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
- Foto copy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;
- Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;

- Bahwa Saksi pernah membuat akta waris setelah GRACIA LILIEK meninggal dunia, dimana sebagai ahli warisnya adalah BASRI SUDIBYO, MARTIN ADAM dan SUZANNE LIANNY;

- Bahwa benar Saksi pernah bertemu dengan BASRI SUDIBYO pada saat BASRI SUDIBYO dirawat di rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG;

4. Saksi ANITA SUSILAWATY, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019:

- Jawaban angka 2:

Saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik sesuai apa yang Saya ketahui dan Saya alami terkait Laporan Polisi Nomor LP/5905/1X/2019/PMJ/Ditreskrjmm, tanggal 17 September 2019, atas nama pelapor sdr. MARTIN ADAM, tentang dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang terjadi pada sekira tahun 2018 dan 2019 di Jakarta Utara, Tangerang dan sekitarnya, yang diduga dilakukan oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, dkk.

- Jawaban angka 3:

Dalam memberikan keterangan ini Saya didampingi pengacara / penasihat hukum atas nama Ferra Ratna Wardani, SH, dan Kemal Partogi Sipahutar, S.H. dari KANTOR HUKUM GS & ASSOCIATES, beralamat kantor di Manhattan Square Mid Tower 12 th Floor Jl. TB Simatupang Kav. IS Cilandak Timur 12560

- Jawaban angka 5:

Dapat Saya jelaskan bahwa pekerjaan Saya sekretaris sejak 15 Januari 2019 yang berkantor di Jalan Pantai Mutiara Blok R No. 48 Pluit Jakarta Utara;

- Jawaban angka 6:

Dapat Saya jelaskan bahwa pekerjaan Saya sebagai sekretaris adalah membuat surat menyurat, mengatur jadwal praktek dan kegiatan atasan Saya sdri. JUNIAR serta pengarsipan.

- Jawaban angka 7:

Dapat Saya jelaskan bahwa:

- Saya kenal dan pernah bertemu 2 (dua) kali dengan MARTIN ADAM di Kopitiam dan Jacko yang terletak di Jalan Agus Salim Sabang Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan JUNIAR dalam rangka pekerjaan antara atasan dan bawahan dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan SUHARDI TEDJA SETIAWAN dalam rangka sebagai adik ipar atasan Saya dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dalam rangka sebagai Pendeta yang memberkati perkawinan atasan Saya dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan IMELDA RINI dalam rangka sebagai adik kandung Almarhum BASRI SUDIBYO dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan FERY BUDIMAN dalam rangka teman satu kantor dan Saya tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Saya kenal dengan AGUS BUTAR BUTAR dalam rangka sebagai pengacara atasan Saya sekaligus suami sdri. JUNIAR;

- Jawaban angka 8:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mulai kenal dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA sejak tahun 2019 di Klinik Rumah Engedi Pantai Mutiara Jakarta Utara dalam rangka berobat di klinik;

- Jawaban angka 9:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mengetahui pemberkatan perkawinan sdri. JUNIAR dengan BASRI SUD13YO di Gereja Kristen Protestan (GKP) yang beralamat di DI. Kalingga Raya No.12 Karawaci Tangerang dan yang memberkati adalah Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan Saksi-Saksi : SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan IMELDA RINI WAHYUNI;

- Jawaban angka 10:

Dapat Saya jelaskan bahwa JUNIAR melangsungkan pemberkatan perkawinan dengan BASRI SUDIBYO pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 dan menerima Surat Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;

- Jawaban angka 11:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang Saya ketahui yang meminta Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk melakukan pemberkatan perkawinan JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 adalah JUNIAR dan BASRI SUDIBYO;

- Jawaban angka 12:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk pemberkatan tersebut;

- Jawaban angka 13:

Dapat Saya jelaskan bahwa nomor Surat Akte Perkawinan JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan dan ditandatangani Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA adalah 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017;

- Jawaban angka 14:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saya jelaskan bahwa BASRI SUDIBYO dan sdri. JUNIAR sebelum pemberkatan perkawinan adalah Jemaat Gereja Bethany Bethel Indonesia;

- Jawaban angka 15:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya juga pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;

- Jawaban angka 16:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang memphoto dan memasukkan photo BASRI SUDIBYO dan JUNIAR di daiam Surat Akte Perkawinan tersebut dimana Saya hanya mengedit Photo yang lain yang tidak dipakai dalam surat akte perkawinan;

- Jawaban angka 17:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan Tanggal : 11 Februari 2017 dibawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat;

- Jawaban angka 18:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan nama Drs. Basri Sudibyo, Juniar dan Pdt. Muhammad Husein Hosea, S.TH. tanggal: 11 Februari 2017 di Bagian bawah photo dan yang mengedit adaiah karyawan Snapy, di Snapy, Benhil Jakarta Pusat;

- Jawaban angka 19:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang membawa photo tersebut di atas untuk di edit di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat adalah Saya sendiri ANITA SUSILAWATY dan sdr. AGUS BUTAR BUTAR dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saya tidak mengetahui tujuan pengeditan photo tersebut;

- Jawaban angka 20:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang meminta dan menyuruh Saya membawa photo dan diedit di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat adalah JUNIAR dan di lokasi percetakan Sanapy yang mengarahkan adalah

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AGUS BUTAR BUTAR dan hasil editan photo tersebut Saya serahkan kepada sdr. JUNIAR;

- Jawaban angka 21:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa hasil photo editan di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat oleh sdr. JUNIAR;

- Jawaban angka 22:

Dapat Saya jelaskan bahwa selaku sekretaris sdr. JUNIAR Saya hanya menyiapkan dokumen pribadi JUNIAR untuk diserahkan kepada AGUS BUTAR BUTAR untuk pengurusannya di RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka proses pengurusan penetapan Pengadilan Jakarta Utara, Pencatatan Perkawinan di Dukcapil Jakarta Utara serta pengurusan surat keterangan ahli waris namun Saya pernah ikut datang ke Dukcapil Jakarta Utara untuk mengambil surat keterangan perkawinan yang sudah selesai dibuat;

- Jawaban angka 23:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya pernah melihat dan mengetahui karena Saya pernah diperintahkan sdr. JUNIAR untuk menyimpan photocopynya;

- Jawaban angka 24:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang Saya ketahui dan Saya dengar dari sdr. JUNIAR sertifikat tanah nomor 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondok Pinang Ciputat Raya No. 2 berada dalam penguasaan JUNIAR setelah BASRI SUDIBYO memberikannya sebagai hadiah;

- Jawaban angka 25:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui kapan BASRI SUDIBYO memberikan sertifikat tanah nomor 09360 atas nama BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR sebagai hadiah dan Saya juga tidak mengetahui apakah ada Saksi yang melihat dan mengetahui pemberian tersebut;

- Jawaban angka 26:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya pernah diperintah sdr. JUNIAR terkait sertifikat tanah nomor 09360 atas nama BASRI SUDIBYO untuk di photocopy atau diperbanyak untuk selanjutnya diberikan kepada sdr. JUNIAR dan AGUS BUTAR BUTAR;

- Jawaban angka 27:

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapat Saya jelaskan bahwa:

- Hubungan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR awalnya adalah Pasien dari JONIAR kemudian hubungannya semakin dekat dan pada akhirnya menikah.
- Hubungan antara AGUS BUTAR BUTAR dengan JUNIAR adalah awatnya pengacara JUNTAR kemudian hubungannya semakin dekat dan pada akhirnya menikah.
- Keluarga besar sdri. JUNIAR yang Saya ketahui Orang tua perempuannya masih ada dan saat ini tinggal di Pantai Indah Kapuk bersama adiknya sdri, JUNIAR, adik kandungnya yang bernama sdri. NENY menikah dengan sdr. SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan tinggal di Pantai Indah Kapuk, adik kandungnya sdri. MEPEY namun tersangka tidak mengetahui tempat tinggalnya, Kemudian anak kandung sdri JUNIAR yang pertama sdr, MICHAEL sudah menikah dan tinggal di Amerika, anak kedua IVANA sudah menikah tinggal di Bay walk Pluit dan anak ketiga William sudah menikah dan tinggal di Singapura,

Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Selasa tanggal 17 Nopember 2019:

- Saksi diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- Jawaban angka 2:

Dapat Saya jelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan pada pemeriksaan sebelumnya Kamis tanggal empat belas bulan November 2019 semuanya benar dan tidak ada yang akan saya rubah atau perbaiki namun ada keterangan yang ingin Saya tambahkan dalam pemeriksaan sekarang ini;

- Jawaban angka 3:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mulai bekerja di Klinik milik sdri. JUNIAR sejak tanggal 15 Januari 2019 dan dapat Saya jelaskan bahwa semua proses pengurusan dan dibuatnya Surat Akte Perkawinan dan lain-lain dimulai pada bulan Februari 2019, sejak sdr. AGUS BUTAR BUTAR datang dan membantu sdri. JUNIAR mengurus kasusnya;

Dapat Saya jelaskan, bahwa photo-photo yang diedit di Snapy Benhil semuanya atas perintah dari sdri. JUNIAR untuk diedit dan dipakai dalam pengurusan pembuatan Surat Akte Perkawinan, Penetapan



Perkawinan Dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan pengurusan lainnya;

Semua pengurusan tersebut yang saya ketahui semuanya didalangi atau atas arahan dari sdr. AGUS BUTAR-BUTAR kepada sdr. JUNIAR;

Dapat Saya jelaskan juga pada saat saya bertemu dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dalam perjalanan dari rumah JUNIAR di Pantai Mutiara menuju Mabes Polri bersama FERRY BUDIMAN, Saya bertanya kepada MUHAMMAD HUSEIN HOSEA: "Kapan bapak kenal dan dimana bertemu dengan BASRI SUDIBYO?" dijawab oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA: "Saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pak BASRI SUDIBYO";

Dapat Saya jelaskan pada saat sdr. JUNIAR memperlihatkan kepada Saya berupa Akte Perkawinannya, Saya dan DR. FERDIANTO sama-sama curiga dan meyakini bahwa akte perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR tidak pernah ada;

Oleh karena saya telah melihat bukti-bukti dan mendengar dari orang-orang yang bisa Saya percaya, Saya yakin bahwa perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR tidak pernah terjadi dan semuanya adalah rekayasa yang dibuat oleh JUNIAR dan AGUS BUTAR BUTAR dalam rangka menguasai kepemilikan Sertifikat Tanah atas nama BASRI SUDIBYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi ANITA SUSILAWATY yang dibacakan tersebut;

5. Saksi SUHARDI TEDJA SETIAWAN, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Selasa tanggal 26 November 2019:

- Jawaban angka 2:

Saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik sesuai apa yang Saya ketahui dan alami terkait Laporan Polisi Nomor LP/5905/1X/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 17 September 2019, atas nama peiapor sdr. MARTIN ADAM, tentang dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang terjadi pada bulan April 2019 di Jakarta Utara;

- Jawaban angka 3:

Dalam memberikan keterangan ini Saya tidak didampingi pengacara / penasihat hukum namun akan Saya hadapi sendiri.

- Jawaban angka 5:

Bahwa pekerjaan Saya adalah berdagang Kunci Pintu sejak 2005 di Glodok LTC Jakarta Barat;

- Jawaban angka 6:

Dapat Saya jelaskan bahwa :

- Saya tidak kenal dengan MARTIN ADAM dan Saya tidak ada hubungan keluarga.
- Saya kenal dengan JUNIAR sejak 1996 dan saat ini sebagai Kakak Ipar tersangka.
- Saya kenal dengan sdr. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA sejak Agustus 2019 dalam rangka perayaan Ulang Tahun Agus Butar Butar di Hotel Borobudur dan Saya tidak ada hubungan keluarga.
- Saya kenal dengan sdri. IMELDA RINI sejak 2018 sebagai adiknya Basri Sudibyo;
- Saya kenal dengan sdri. ANITA sejak 2019 sebagai Karyawan sdri. JUNIAR dan Saya tidak ada hubungan keluarga.
- Saya kenal dengan sdr. FERY BUDIMAN sejak 2017 sebagai karyawan sdri. JUNIAR dan Saya tidak ada hubungan keluarga.

- Jawaban angka 7:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mulai kenal dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA sejak Agustus 2019 dalam rangka perayaan Ulang Tahun AGUS BUTAR BUTAR di Hotel Borobudur dan setelah itu Saya sempat bertemu kembali sekira dua kali namun Saya lupa tempatnya;

- Jawaban angka 8:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mengetahui alamat tinggal MUHAMMAD HUSEIN HOSEA di Jl. Kalingga Raya No. 12 Perumnas III Tangerang dari sdri. JUNIAR namun Saya sendiri tidak pernah ke alamat tersebut;

- Jawaban angka 9:

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak pernah melihat Foto Copy Surat Akta Perkawinan No. : 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan Saya baru melihat setelah diperlihatkan oleh penyidik;

- Jawaban angka 10:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya juga tidak pernah melihat dan mengetahui adanya SURAT PENETAPAN Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2019 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Jawaban angka 11:

Dapat Saya jelaskan bahwa benar Saya pernah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Saksi di persidangan Penetapan yang diajukan pemohon JUNIAR pada sekira bulan Maret 2019 sebanyak 1 (satu) kali dengan dijemput oleh JUNIAR dan AGUS BUTAR BUTAR;

- Jawaban angka 12:

Dapat Saya jelaskan bahwa maksud dan tujuan Saya dijadikan Saksi di persidangan Penetapan adalah untuk membuat Surat Penetapan perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR;

- Jawaban angka 13:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya disumpah pada saat memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.;

- Jawaban angka 14:

Dapat Saya jelaskan bahwa semua keterangan Saya sebagai Saksi di persidangan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah tidak benar;

- Jawaban angka 15:

Dapat Saya jelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan di persidangan semua karena atas perintah dan arahan dari sdri. JUNIAR

- Jawaban angka 16:

Dapat Saya jelaskan bahwa semua keterangan yang Saya berikan dipersidangan semua tidak benar:

- Bahwa Saya tahu pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama BASRI SUDIBYO berstatus janda.

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa tidak pernah ada perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR.
- Bahwa Saya tahu perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Drs. BASRI SUDIBYO diselenggarakan di rumah Saya sekaligus sebagai Gereja di Jalan Kalingga Raya No. 12 Perumnas 3 Tangerang;
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa tidak pernah ada perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR dan Saya juga tidak pernah ke rumah pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA di alamat tersebut.
- Bahwa Saya tahu pada saat diselenggarakan perkawinannya, para tamu hanya berkumpul saja dan memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai;
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa tidak pernah ada perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR dan Saya tidak pernah ke rumah pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA di alamat tersebut.
- Bahwa Saya tahu setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan suaminya tinggal di rumah suaminya di Pantai Mutiara Blok R No. 48 RT. 009 RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa tidak pernah BASRI SUDIBYO tinggal di rumah yang beralamat di Pantai Mutiara Blok R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa Saya tahu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini dikarenakan rumah yang ditempati sekarang ini masih tercatat atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dan rencananya setelah pengesahan perkawinannya terakumulasi, pemohon akan membaliknamakan rumah suami Pemohon tersebut;
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa Rumah tersebut atas nama NENNY yang merupakan istri Saya.
- Bahwa Saya tahu suami Pemohon yang bernama Drs. BASRI SUDIBYO, oleh anak-anak dari perkawinan pertamanya, saat pulang kerumahnya di kerangkeng tidak boleh keluar rumah dan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



yang hanya boleh melihatnya adalah IMELDA RINI WAHJUNI BUDI saja;

- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui saat pulang ke rumahnya BASRI SUDIBYO di kerangkeng tidak boleh keluar oleh anak-anaknya.
- Bahwa Saya tahu Pemohon telah diberikan sebuah rumah yang selama ini mereka tempati semasa hidup suaminya yang bernama Drs. BASRI SUDIBYO di suaminya di Pantai Mutiara Blok R No. 48 RT. 009 RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa Rumah tersebut adalah milik NENNY.

- Jawaban angka 17:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak pernah photo bertiga seperti photo tersebut dan Saya yakin photo tersebut adalah editan namun Saya tidak mengetahui siapa yang mengedit dan tempat mengeditnya;

- Jawaban angka 18:

Dapat Saya jelaskan Saya dapat menjelaskan bahwa photo asli Saya yang diambil untuk di edit dengan digabungkan bertiga antara Saya, Pendeta Muhammad Husein Hosea serta Imelda Rini adalah saat Saya selesai acara kumpul makan-makan dan berphoto dengan kawan, istri atau anak Saya,

- Jawaban angka 19:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang Saya ketahui Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi;

- Jawaban angka 20:

Dapat Saya jelaskan bahwa alasan Saya menjadi Saksi karena JUNIAR mengatakan kepada Saya untuk mewakili keluarga sehingga Saya mau menjadi Saksi sebagaimana yang diarahkan oleh JUNIAR; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi SUHARDI TEDJA SETIAWAN yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, kecuali secara tegas telah Terdakwa cabut dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai Pendeta yang Terdakwa peroleh pada tahun 1979 dan Terdakwa menjadi Pendeta pada tahun 1982 yang Terdakwa peroleh dari HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor SK-nya dan saat ini SK Pendeta Terdakwa telah dibakar oleh keluarga Terdakwa di Lhoksemawe, dimana setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah membuat kembali SK Pendeta sebagai penggantinya, kemudian Terdakwa saat ini Terdakwa menjadi Pendeta di Gereja HKBP Perumnas I, II dan III Tangerang;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pernah menjadi Pendeta di Gereja selain HKBP yaitu di Gereja GKP (Gereja Kristen Protestan) Cisarua Bogor, GPIB (Gereja Kristen Protestan Indonesia Bagian Barat) dan GPDI (Gereja Pentakosta di Indonesia), sejak 1987 sampai dengan hari ini, namun Gedung Gereja GKP yang beralamat di Cisarua Bogor sudah digusur sekira tahun 2012;
- Bahwa selama Terdakwa sebagai Pendeta di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor Terdakwa pernah melakukan pemberkatan perkawinan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat lagi nama dan jumlahnya;
- Bahwa karena Gereja Kristen Protestan Cisarua terkena penggusuran maka gereja pindah ke Jalan Kalingga Raya Nomor 12 RT.006 RW.016 Perumnas III Karawaci Baru Kota Tangerang, dimana di tempat itu bangunan gereja merangkap sebagai tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MARTIN ADAM, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dan sering bertemu dengan JUNIAR alias VERO serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan AGUS BUTAR BUTAR serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan IMELDA RINI serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa IMELDA RINI telah meninggal dunia, dimana Terdakwa memimpin prosesi pemakaman secara agama Kristen terhadap almarhumah IMELDA RINI tersebut;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi, AGUS BUTAR BUTAR datang bersama dengan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat lagi ke tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kalingga Raya Nomor 12 RT.006 RW.016 Perumnas III Karawaci Baru Kota Tangerang, yang pada pokoknya AGUS BUTAR BUTAR menerangkan bahwa ada seorang perempuan yang sudah menikah secara agama Kristen di suatu Gereja yang tidak Terdakwa ingat lagi namanya namun belum dibuatkan Surat atau Akta Perkawinan dari Gereja, kemudian AGUS BUTAR BUTAR meminta tolong agar Terdakwa membuat Surat atau Akta Perkawinan Gereja, selanjutnya Terdakwa menyanggupi dengan maksud hendak menolong perempuan tersebut dan Terdakwa meminta kepada AGUS BUTAR BUTAR agar melengkapi dokumen-dokumen kelengkapan untuk pembuatan Surat atau Akta Perkawinan dari Gereja;
- Bahwa sekitar beberapa hari kemudian AGUS BUTAR BUTAR datang ke tempat tinggal Terdakwa, dimana AGUS BUTAR BUTAR menyerahkan data/dokumen kelengkapan identitas BASRI SUDIBYO dan JUNIAR alias VERO, serta menyerahkan uang sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu AGUS BUTAR BUTAR dan beberapa orang tersebut pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa membuat tulisan tangan untuk isi Akta Perkawinan, kemudian Saksi pergi ke percetakan di Kota Tangerang untuk mencetak isi tulisan dalam Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 dalam bentuk ketikan;
- Bahwa beberapa waktu kemudian AGUS BUTAR BUTAR datang ke tempat tinggal Terdakwa dan meminjam Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut untuk difoto copy, namun pada waktu itu AGUS BUTAR BUTAR tidak kembali ke tempat tinggal Terdakwa untuk mengembalikan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, JUNIAR alias VERO pernah satu kali datang ke tempat tinggal yang juga merangkap sebagai tempat ibadah atau gereja dimana Terdakwa menjadi Pendetanya, namun kedatangan JUNIAR alias VERO tersebut bukan dalam rangka pemberkatan nikah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberkati pernikahan JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan perihal Terdakwa telah melakukan pemberkatan nikah JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang sebenarnya adalah yang Terdakwa ucapkan di depan persidangan perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diminta oleh JUNIAR alias VERO untuk menjadi Saksi dalam permohonan pengesahan perkawinan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah diminta oleh JUNIAR alias VERO untuk menjadi Saksi dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bernama BASRI SUDIBYO tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat dan menanda tangani Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
- Bahwa isi keterangan yang ada dalam Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut ditulis tangan oleh Terdakwa kemudian dicetak dalam bentuk ketikan tersebut berdasarkan data-data yang telah diberikan AGUS BUTAR BUTAR kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengirim surat permohonan maaf atas kejadian perkara ini kepada MARTIN ADAM;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yang telah disita Penyidik dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2291/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2019, berupa:

- a. Asli Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
- b. Asli Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;
- c. Asli Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO;
- f. File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN.Tng tanggal 26 November 2019, ijin penyitaan barang-barang berupa: Komputer untuk membuat; Printer untuk mencetak; Blangko kosong Surat Akta Perkawinan dan Stempel Gereja Kristen Protestan; namun barang-barang bukti tersebut tidak pernah diajukan atau diperlihatkan di persidangan dan dalam berkas perkara tidak terlampir adanya Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah disita berdasarkan Penetapan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dalam berkas perkara juga telah terlampir:

- a. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA;
- b. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian Almarhum BASRI SUDIBYO;
- c. Foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK dengan TAN, LEE LIE NIO;
- d. Foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM;
- e. Foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANY;
- f. Foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;
- g. Foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG kenal dengan JUNIAR alias VERO sejak bulan Januari 2019 di Pasific Place (PP) Jakarta Selatan dalam rangka JUNIAR alias VERO meminta tolong kepada Saksi untuk mendata asset (kekayaan) milik BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sekitar awal tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, AGUS BUTAR BUTAR, S.T.,

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M., M.H. untuk kepentingan JUNIAR alias VERO datang ke tempat tinggal Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dan meminta tolong untuk membuat Akta Perkawinan Gereja, dimana alasan yang dikemukakan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. adalah ada seorang perempuan (JUNIAR alias VERO) telah menikah dengan laki-laki (BASRI SUDIBYO) di suatu gereja lain namun belum sempat dibuatkan akta perkawinan gereja, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan maksud untuk membantu perempuan tersebut (JUNIAR alias VERO) maka Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. bersedia membuat Akta Perkawinan Gereja, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. meminta agar AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. menyerahkan dan melengkapi data-data atau identitas diri JUNIAR alias VERO dan BASRI SUDIBYO, serta biaya administrasi untuk pembuatan Akta Perkawinan Gereja tersebut, dimana AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. menyanggupinya;

- Bahwa Saksi (BAP) ANITA SUSILOWATY pada pokoknya menerangkan:

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Saksi sekretaris sejak 15 Januari 2019 yang berkantor di Jalan Pantai Mutiara Blok R No. 48 Pluit Jakarta Utara;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Saksi sebagai sekretaris adalah membuat surat menyurat, mengatur jadwal praktek dan kegiatan atasan Saksi sdri. JUNIAR serta pengarsipan.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi juga pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH.;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memphoto dan memasukkan photo BASRI SUDIBYO dan JUNIAR di dalam Surat Akte Perkawinan tersebut dimana Saksi hanya mengedit Photo yang lain yang tidak dipakai dalam surat akte perkawinan;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan Tanggal: 11 Februari 2017 di bawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan nama Drs. BASRI SUDIBYO, JUNIAR dan Pdt. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tanggal 11 Februari 2017 di Bagian bawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang membawa photo tersebut di atas untuk di edit di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat adalah Saksi sendiri ANITA SUSILAWATY dan sdr. AGUS BUTAR BUTAR dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui tujuan pengeditan photo tersebut;
- Bahwa yang meminta dan menyuruh Saksi membawa photo dan di edit di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat adalah JUNIAR dan di lokasi percetakan Sanapy yang mengarahkan adalah sdr. AGUS BUTAR BUTAR dan hasil editan photo tersebut Saksi serahkan kepada JUNIAR;
- Bahwa edit foto yang dimaksud Saksi (BAP) ANITA SUSILOWATY sesuai dengan bukti surat yang telah disita dalam perkara ini adalah File Soft Copy photo Drs. BASRI SUDIBYO, JUNIAR alias VERO, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN;
- Bahwa Saksi (BAP) ABDUL ROHIM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk nama pelanggan Saksi tidak mengetahui nama aslinya namun berdasarkan data order Snapy No.: 190404955 dan Nomor Struk : BHL – 19041005048/INV tanggal struk 27 April 2019 jam 15.30 WIB pernah datang orang yang mengaku bernama NITA dengan nomor HP yang tercantum dalam struk tersebut yaitu 0819-1999-4000 meminta untuk mendesain photo kemudian meng Crop dan menggabungkan photo dari satu photo ke photo yang lain;
 - Seingat Saksi berdasarkan data yang masih disimpan Kantor Snapy, Benhil, bahwa sdri. NITA awalnya menyerahkan 2 (dua) file foto melalui email untuk di edit;
 - Kemudian hal yang Saksi ingat bahwa sdri. NITA hanya meminta agar photo tersebut di edit dan digabung kemudian ditulis sesuai dengan permintaan sdri. NITA yang isinya sesuai photo “Drs. BASRI SUDIBYO, JUNIAR, Pdt. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH, tanggal: 11 Pebruari 2017” untuk tujuan apa photo tersebut

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat, saya tidak menanyakan dengan alasan hal tersebut merupakan privasi dari Konsumen.

Berdasarkan bukti struk bahwa photo yang di print out sebanyak 2 (dua) lembar dengan jenis print colour A4.

Kemudian Sdri. NITA yang membayar biaya print out dan edit photo tersebut, yang dibayar sebesar Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi/bon pembayaran.

- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengatakan bahwa Saksi pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Akte Perkawinan tersebut dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA atas permintaan sdr. AGUS BUTAR BUTAR pada tahun 2019 dan pemberkatan perkawinan tersebut tidak pernah ada. Namun yang mengurus proses pembuatan Surat Akte Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dan sdri. JUNIAR adalah AGUS BUTAR BUTAR dan Saksi turut serta pada saat itu dalam rangka mengantar sebagai supir pada sekira bulan Maret 2019 di Jl. Kalingga Raya No.12 Karawaci Tangerang serta biayanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi mengatakan bahwa photo tersebut adalah editan dimana aslinya adalah photo sendiri-sendiri kemudian diedit untuk digabungkan serta menambahkan nama Drs. BASRI SUDIBYO, JUNIAR dan Pdt. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tanggal: 11 Februari 2017 di bagian bawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat. Kemudian Saksi membawa photo tersebut di atas untuk di edit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah ANITA SUSILAWATY dan sdr. AGUS BUTAR BUTAR serta Saksi sendiri yang mengantar ke snapy sebagai supir AGUS BUTAR BUTAR dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui tujuan pengeditan photo tersebut.
- Bahwa photo-photo editan tersebut berasal dari Handphone sdri. JUNIAR dengan nomor hp 08170072211 yang dikirim ke handphone Saksi jenis Smartfren Andromax R2 warna Hitam nomor

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08881331446 Via WA dan menyuruh Saksi untuk dicetak di Muara Photo yang beralamat di Muara Karang adapun jumlah photo sebanyak sekira 20 (dua puluh photo) untuk dipilih yang bagus dan selanjutnya setelah dicetak dan dipilih yang bagus oleh AGUS BUTAR BUTAR langsung dibawa ke Snapy Benhil. Setelah Saksi mengantar sdri. ANITA SUSILAWATY dan AGUS BUTAR BUTAR ke Snapy Benhil Jakarta Pusat untuk melakukan edit photo dalam rangka untuk diserahkan kepada Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk dibuatkan Surat Akte Perkawinan dan Bukti di Pengadilan Jakarta Utara dalam rangka membuat Penetapan Pengadilan.

- Bahwa setelah foto editan tersebut selesai, selanjutnya AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., S.H. datang lagi ke tempat tinggal Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan menyerahkan data-data atau identitas diri JUNIAR alias VERO termasuk foto JUNIAR alias VERO berdampingan dengan BASRI SUDIBYO serta menyerahkan uang sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengambil 1 (satu) lembar blangko Akta Perkawinan Gereja yang masih kosong dan mengisi data-data sesuai dengan yang diberikan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR tersebut serta menandatangani hingga menjadi Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, sebagai tersebut dalam bukti surat yang telah disita dalam perkara ini;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR datang ke tempat tinggal Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengambil Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. di depan persidangan menerangkan bahwa Saksi sebagai Pendeta pada Gereja GKP (Gereja Kristen Protestan) Cisarua Bogor tidak pernah melakukan pemberkatan atau peneguhan perkawinan secara agama Kristen terhadap JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNA LIANY melalui kuasa hukumnya (Michael B.D. Hutagalung, dan rekan, Para Advokat, pada Kantor Hukum HUTAGALUNG & CO, berkantor di Taman E.33 Unit A.1 Lantai 3, Jl. DR. Ide Agung Gde Anak Agung, Mega Kuningan, Jakarta

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2019) telah mengajukan gugatan perdata kepada JUNIAR sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat, sebagaimana Surat Gugatan tanggal 2 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, dengan amar putusan:

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNA tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tersebut;
 - Bahwa Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut telah dipergunakan JUNIAR sebagai bukti surat dalam permohonan pengesahan perkawinan sebagai tersebut Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr;
 - Bahwa JUNIAR alias VERO dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2019 telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 April 2019 dengan register Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, selanjutnya oleh Hakim Tunggal pemeriksa perkara telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, dengan amar:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan Pemohon ;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa JUNIAR alias VERO dengan dibantu AGUS BUTAR BUTAR (selaku kuasa hukumnya) telah menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tersebut untuk mengajukan permohonan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara [vide: keterangan Saksi (BAP) ERIK POLIM SINURAT, S.H., M.Si., M.Hum. dan keterangan Saksi (BAP) H. KARTAWI], sehingga terbit: Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perk/PN/2019 tertanggal 17 Mei 2019;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNIAR alias VERO mempergunakan Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. Basri Sudibyo dengan Juniar, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017, dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019, serta Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perk/PN/2019 tanggal 17 Mei 2019 tersebut sebagai bukti-bukti surat dalam gugatan perkara perdata Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG dan bukti Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 oleh Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang, maka JUNIAR alias VERO telah mempergunakan Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 oleh Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang, dimana dalam akta notaris tersebut tercantum JUNIAR sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Drs. BASRI SUDIBYO meninggal dunia, ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09360/Pondok Pinang, Jakarta Selatan masih berada dalam penguasaan JUNIAR (*vide*: keterangan Saksi MARTIN ADAM, Saksi SUZANNA LIANY dan keterangan Saksi (BAP) SUGIYANTO SUNARYO);
- Bahwa JUNIAR alias VERO di depan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09360/Pondok Pinang, Jakarta Selatan tersebut berada dalam penguasaan JUNIAR alias VERO, karena sertifikat HGB tersebut diserahkan Drs. BASRI SUDIBYO semasa masih hidupnya kepada JUNIAR alias VERO sebagai hadiah dan tanda kasih sayang Drs. BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09360/Pondok Pinang, Jakarta Selatan tersebut merupakan perpanjangan ijin Hak Guna Bangunan atas tanah yang semula berasal dari sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3551/Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
- Bahwa sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondok Pinang dengan luas 1.625 m², No. 3551 diterbitkan tahun 1995 masa berlaku habis tahun 2016 karena sudah habis maka diperpanjang, dan yang mengurus perpanjangan sertifikat tersebut adalah Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, dimana setelah perpanjangannya sudah jadi, nomor sertifikat tanah tersebut menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09360/Pondok Pinang atas nama BASRI SUDIBYO;
- Bahwa setelah perpanjangan sudah jadi, sertifikat tersebut secara fisik Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG serahkan kepada Drs. BASRI SUDIBYO di hadapan Saksi (BAP) SUGIYANTO SUNARYO dengan tanda terima menggunakan fotokopi di atas sertifikat yang baru, tertulis di tanda terima tersebut tanda tangan SUGIYANTO tanggal 12 bulan dua tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengadili perkara ini yang didasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur: "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa ditemukan atau ditahan di Jakarta Utara serta tempat kediaman sebagian besar saksi -saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik.
5. Melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama MUHAMMAD HUSEIN HOSEA S.TH. yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPdata mengatur: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MARTIN ADAM, keterangan Saksi SUZANNE LIANY, keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATI, keterangan Saksi (BAP) SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang dapat dikategorikan sebagai surat dalam perkara ini adalah: Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, maka Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 dapat dikategorikan sebagai surat;

Menimbang, bahwa Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i. Pendeta) Kristen yang memang diberi kewenangan untuk memberkati atau meneguhkan perkawinan bagi jemaat yang beragama Kristen;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Sekretaris Dirjen pada Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 472.2 /12015/DUKCAPIL.SES tanggal 1 November 2016, pada angka 1 mencantumkan: "Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa yang dimaksud dengan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh , atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, karena Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama merupakan bagian dari akta otentik, maka apabila Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama itu hilang dapat diterbitkan Duplikat Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, sehingga dapat dijadikan persyaratan dalam pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATI, keterangan Saksi (BAP) SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang membuat Surat Akte

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 adalah Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.H., dimana isi atau keterangan yang ada di dalam Surat Akte Perkawinan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sebagaimana terlihat dari: data BASRI SUDIBYO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017, sementara hal tersebut bertentangan dengan lampiran Petikan Daftar Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengisi data-data dalam Surat Akta Perkawinan sesuai dengan yang diberikan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR tersebut serta menandatangani hingga menjadi Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. di depan persidangan menerangkan tidak pernah memberkati atau meneguhkan perkawinan JUNIAR dan BASRI SUDIBYO, bahkan Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. menerangkan tidak pernah bertemu langsung dengan BASRI SUDIBYO guna keperluan pemberkatan atau peneguhan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat surat atau Akta otentik palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, antara lain hak keabsahan hubungan suami isteri, atau dapat juga dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa adanya keabsahan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MARTIN ADAM, keterangan Saksi SUZANNE LIANY, keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, keterangan Saksi (BAP) ANITA

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



SUSILAWATI, keterangan Saksi (BAP) SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa setelah Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah dipergunakan oleh JUNIAR alias VERO sebagai salah satu bukti surat dalam permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut juga telah dipergunakan oleh JUNIAR alias VERO sebagai salah satu bukti surat dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA S.TH. telah hadir sebagai Saksi dalam persidangan permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr dan sebagai Saksi dalam persidangan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dimana Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA S.TH. mengetahui langsung penggunaan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 sebagai salah satu alat bukti surat dalam permohonan dan gugatan perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA S.TH. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli hukum pidana, sesungguhnya rumusan "dapat menimbulkan kerugian" tidaklah mensyaratkan bahwa kerugian itu benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– benar terjadi, tetapi cukup adanya "kemungkinan" saja, sedangkan yang dimaksud dengan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan rumusan atau kaidah hukum "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975, menyatakan bahwa karena Pasal 263 KUHP merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain", maka kerugian tidak perlu nyata – nyata ada;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa "kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/Kr/1967 tanggal 15 November 1967, menyatakan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi : bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya sesenpun, tidak dapat dibenarkan : karena hal itu bukan merupakan syarat "pemalsuan surat" menurut Pasal 263 KUHP melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan suatu kerugian;
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 24, kata "dapat" dalam unsur "dapat menimbulkan kerugian" dapat diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata – nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pendapat ahli hukum pidana berkenaan dengan rumusan "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- a. Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya delik – delik khusus (Kejahatan – Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat – Surat, Alat – Alat Pembayaran, Alat – Alat Bukti dan Peradilan), Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 1991, halaman 34, dalam penjelasan unsur Pasal 263 ayat (1) khususnya unsur "penggunaannya dapat

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



menimbulkan kerugian”, mengatakan bahwa kata – kata ”dapat” menimbulkan kerugian, di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, pembentuk undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahwa pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

b. R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjasarannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 281, dalam penjelasan Pasal 263 KUHP bahwa ”dapat mendatangkan kerugian” tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya ”kemungkinan” saja sedangkan yang diartikan dengan ”kerugian” tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial, juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. yang membuat Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat surat atau akta otentik palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY tersebut di atas, maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY merasa dirugikan dengan adanya Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, karena Surat Akta Perkawinan tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara gugatan yang telah Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut juga telah dipergunakan JUNIAR alias VERO untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., dimana di dalamnya tertulis JUNIAR selaku ahli waris satu-satunya dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO, dimana dengan adanya Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI tersebut maka Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY selaku anak-anak kandung adalah ahli waris sah dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO



merasa dirugikan yakni **dapat** kehilangan hak atas harta peninggalan almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara keterangan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY dengan kaidah hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI di atas dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka penggunaan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tanggal 11 Pebruari 2017 oleh JUNIAR alias VERO **dapat** menimbulkan kerugian bagi Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh HAZEWINDEL-SURINGA, VAN HATTUM, VAN BEMMELEN, JONKERS dan VOS. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa : “tidak perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.

2. Mahkamah Agung RI dalam putusnya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.PID, memutuskan :

“Bahwa melalui medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”.

“Bahwa masing-masing peserta pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang oleh pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana”.

Menimbang, bahwa menurut *Hazewinkel-Suringa*, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi, dan
2. Pelaksanaan bersama.



Menimbang, bahwa bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mr. ROESLAN SALEH yang mengatakan : “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang membuktikan adanya kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantara Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan JUNIAR alias VERO, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO melalui AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah membuat Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 meskipun isi atau keterangan dalam Surat Akta Perkawinan tersebut bukan semestinya atau tidak benar;
- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO, kemudain Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dengan diantar atau diarahkan oleh AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah pergi menuju Snapy, Benhil, Jakarta Pusat untuk edit foto, dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), setelah selesai edit foto maka foto hasil editan tersebut diserahkan oleh Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY kepada JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN sebagai Sopir telah mengantarkan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. pada saat edit foto di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN menerangkan bahwa Saksi pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Akte Perkawinan tersebut dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA atas permintaan AGUS BUTAR BUTAR dan pemberkatan perkawinan tersebut tidak pernah ada, namun yang mengurus proses pembuatan Surat Akte Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dan JUNIAR adalah AGUS BUTAR BUTAR dan Saksi turut serta pada saat itu dalam rangka mengantarkan sebagai sopir pada sekira bulan Maret 2019 di Jl. Kalingga Raya No. 12 Karawaci Tangerang serta biayanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO, Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. hadir sebagai Saksi dalam persidangan permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO, Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA S.TH. hadir sebagai Saksi dalam persidangan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terdapat kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantara Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA S.TH. dengan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan JUNIAR alias VERO untuk terwujudnya delik Pasal 264 ayat (1) KUHP, dan perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan tidak pidana, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman Terdakwa, hal mana akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan karena penangguhan penahanan dan selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak melanggar syarat-syarat penangguhan penahanan maka tidak perlu diadakan perintah untuk menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- a. Asli Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
- b. Asli Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;
- c. Asli Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;
- e. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO;
- f. File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;

Seluruhnya akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JUNIAR alias VERO dan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengirim surat yang isinya Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNA LIANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dalam pemalsuan akta otentik", sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Asli Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
 - b. Asli Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;
 - c. Asli Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
 - d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO;

f. File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JUNIAR alias VERO dan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dihadiri oleh Swartin Polembi, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr